

لدى عطوفة قاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة

الموضوع : تقرير للاحق بالدعوى رقم

2025/1132

بناء على قرار عطوفة قاضي تنفيذ محكمة بداية الزرقاء بخصوص تعديل الخطأ المادي الذي ورد في رقم القطعة بالصفحة الثالثة وكذلك بيان اذا كان هناك شركاء في ملكية الأرض فارجوا التفضل بالعلم انه تم تعديل الخطأ المادي برقم القطعة والصحيح القطعة رقم 936 حوض 5 المقناة قرية الكمشة من أراضي محافظة الزرقاء وكذلك تم بيان أسماء الشركاء بقطعة الأرض وقيمة حصص كل منهم ورافق تقرير معدل حسب قرار عطوفة قاضي تنفيذ الزرقاء الاكرم .

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير

الخبير الفني
الخبير المهندس المدني والمقيم العقاري

امجد عبدالله مقداوي

مكتب المهندس امجد عبدالله مقدادي للدراسات والاستشارات والتحكيم الهندسية والمساحة والتقييم والتقدير العقاري
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)

لدى عطوفة قاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة

الموضوع : القضية التنفيذية رقم 2025/1132

الزرقاء في 2025/ 9/30 م

بناء على قرار عطوفة قاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء بانتخابي خبيراً بالقضية رقم 2025/1132

الخبير الفني المهندس المدني والمقيم العقاري المهندس امجد عبد الله مقدادي رئيس اختصاص إدارة مشاريع
ابنيه تنفيذ وإشراف ورئيس لجان اعتراض على التخمين ومستشار طرق وخبير تنظيم وخبير عقاري
وخبير معتمد لدى وزارة العدل بالهندسة المدنية والاراضي/البنية ..

فقد تم حضوري الى هيئة المحكمة الموقرة حيث تم اداء القسم القانوني: "ان اقوم بالمهمة الموكلة لي بكل
أمانة وأخلاص" وبعد افهامي المهمة الموكلة لي لأجراؤ الخبرة الفنية على القطعة رقم 936 حوض 5 المقناة
قرية الكمشه من اراضي محافظة الزرقاء موضوع الدعوى المتمثلة:

1- مطابقة المبررات المقدمة مع بعضها ومع الواقع.

2- وصف قطعة الأرض رقم 936 حوض 5 المقناة قرية الكمشه من اراضي محافظة
الزرقاء وصف قطعة الأرض وصفا شاملا ودقيقا والأجزاء المشتركة التابعة لها
وبيان قريتها وبعدها من الخدمات وصفتها التنظيمية.

3- تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد وبالنسبة تقدير القيمة الاجمالية لقطعة الأرض.

4- ايجاد حصة المحكوم عليه من قيمة العقار حسب حصته في سند التسجيل

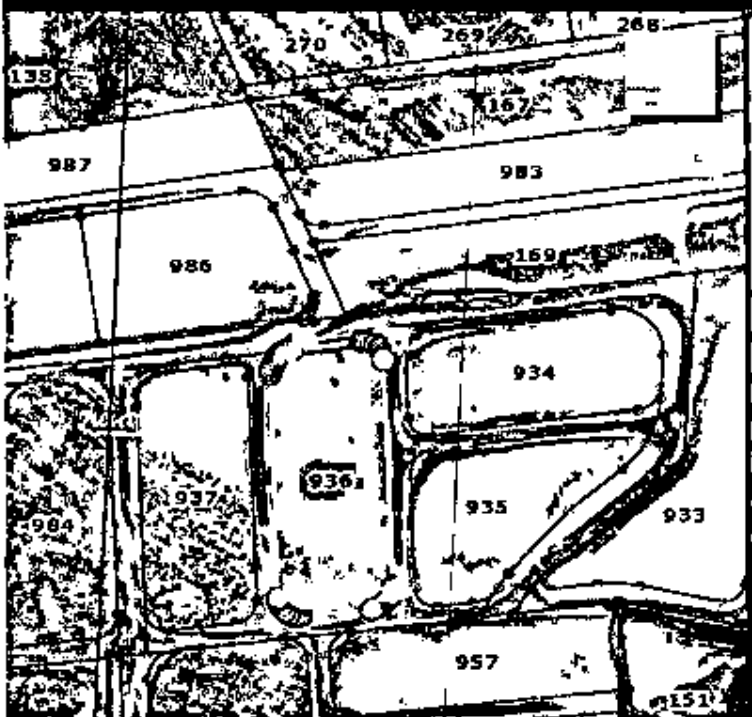
وبعد تفهم المهمة الموكلة لي تم للكشف الحسي على قطعة الأرض موضوع الطلب وبعد استلام صورة
عن المبررات بالدعوى وبعد ذلك تم الانتقال الى رقبة العقار بمرافقة مأمور الأجراء ايمن عزازمه
ووكيل المحكوم له الأستاذ بزن الخطاطبة حيث بدأنا بإجراؤ المهمة ودراسة المبررات حسب الأصول
والأعراف وبحيادية تامة وتحت القسم:

أولا : اقرار الحيادية : - -

سندا لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017م نقر
انه لا توجد أية أسباب او ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حياديتي واستقلاليتي
عن اي من أطراف الدعوى رقم 2025/1132 او وكلائهم والهيئة الحاكمة الموقرة بحول
دون القيام بالمهمة الموكلة لي ولا مانع لديا من ان اكون خبيرا في هذه الدعوى.

ثانياً : دليل الموقع : -

دائرة الأراضي والمساحة



رقم القطعة

00936

رقم القطعة

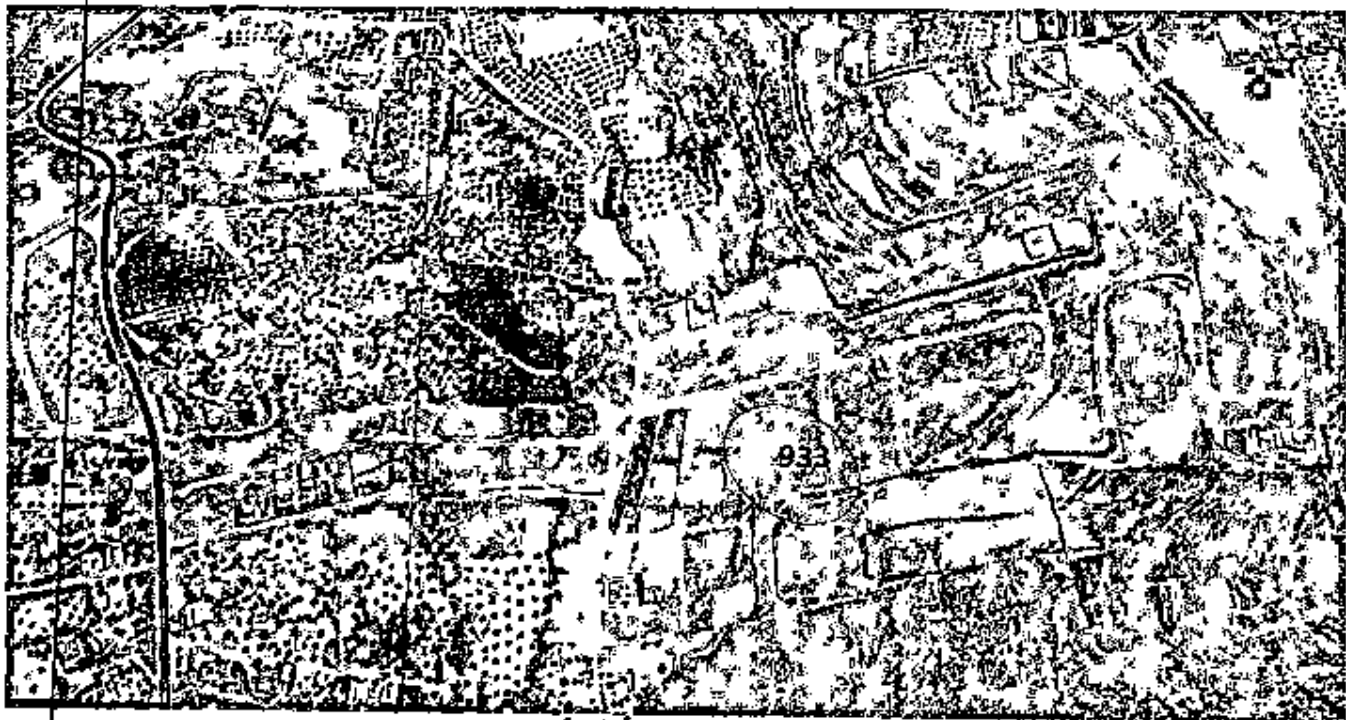
القطاع

و الإحداثيات

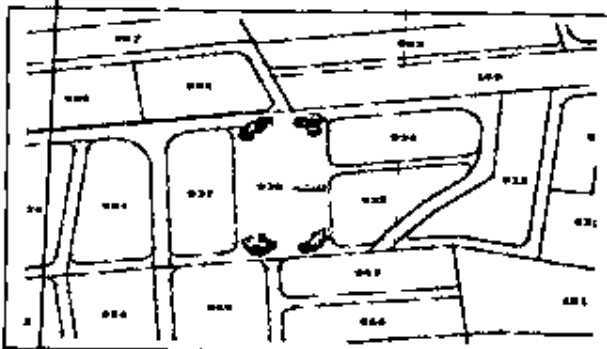
معلومات

القطعة

المحافظة	محافظة الزرقاء
المحيرة	إراضي محافظة الزرقاء (19)
القرية	الكمشة (363)
الحوض	المقالات (5)
الحي	جدول الأحياء (0)
رقم القطعة	00936
صفائح القطعة	036300500000936
السعر الإداري	30 دينار / م ²
المساحة	4142.9
المساحة المسجلة و قسمة المساحة	



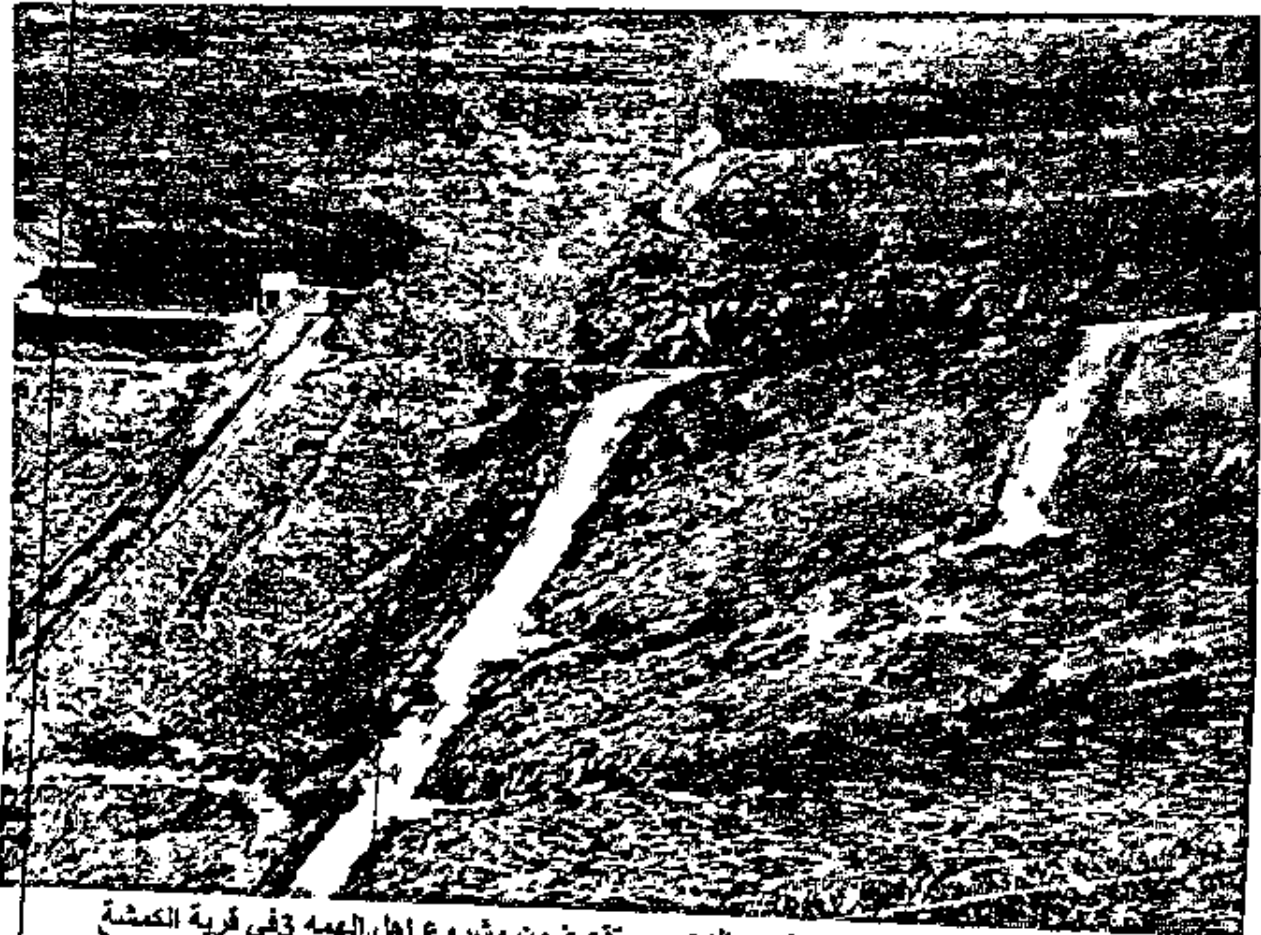
صورة جوية للموقع



المحافظة	محافظة الزرقاء
المحيرة	إراضي محافظة الزرقاء (19)
القرية	الكمشة (363)
الحوض	المقالات (5)
الحي	جدول الأحياء (0)
رقم القطعة	00936
صفائح القطعة	036300500000936
السعر الإداري	30 دينار / م ²
المساحة	4142.9

اولا: مطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة ومع الواقع من جهة اخرى . . .

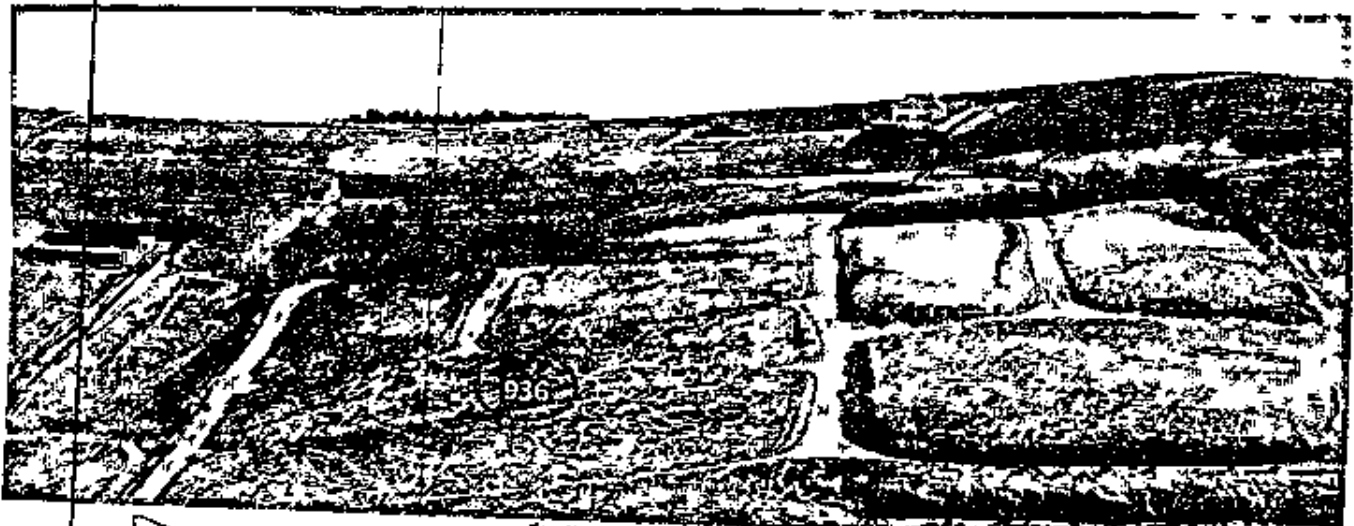
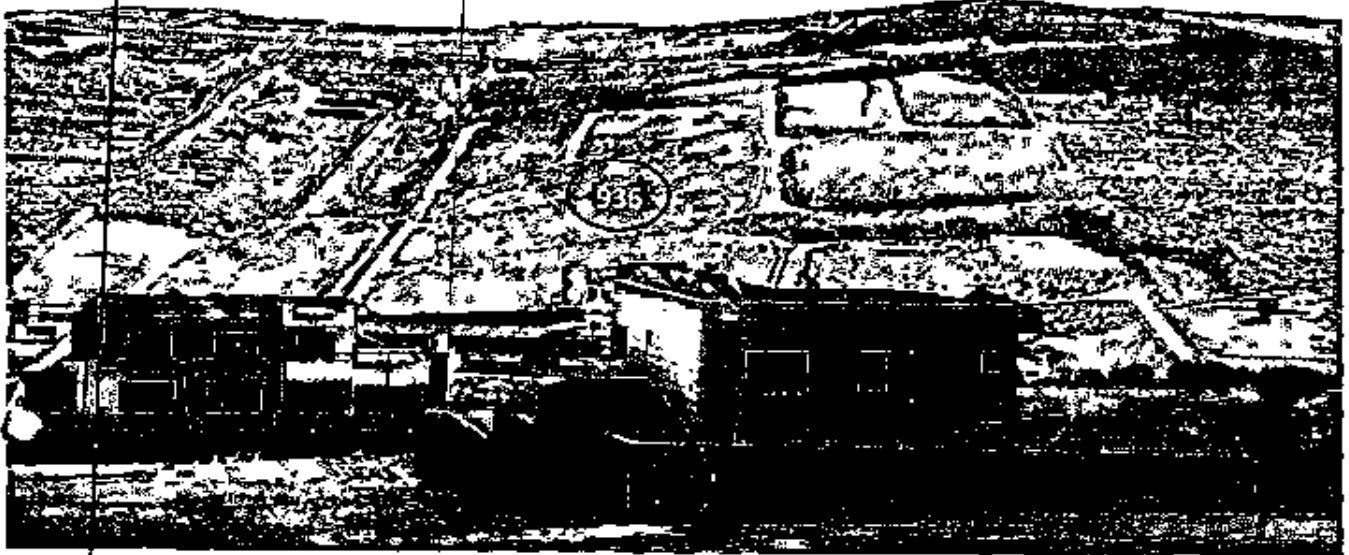
1. المبرزات مخطط الأراضي سند التسجيل المهمة المكلفين بهاء الموقع.
2. القطعة رقم 936 حوض 5 المقناة قرية الكمشة من أراضي محافظة الزرقاء.
3. العقار موضوع الدعوى يقع ضمن منطقة الكمشة مشاريع اهل الهمة للأراضي .
4. المالك: محمد إبراهيم حسين العقدة ومركاه حسب سند الرهن الصادر عن دائرة الأراضي رقم 1448 رقم المعاملة 145 وسند التسجيل رقم 30443 - ZA - 2025.
5. نوع الارض ملك.
6. ومساحة الارض تبلغ 4143.0 م2 تقريبا حسب سند الرهن الصادر عن دائرة الأراضي رقم 1448 رقم المعاملة 145 وسند التسجيل رقم 30443 - ZA - 2025.
7. قطعة الأرض سليخ خالية من الأبنية والأشجار او أي إنشاءات.
8. تنظيم القطعة داخل التنظيم وتنظيمها سكن جيم .
9. المحكوم له : سفيان شريف فريد زراق.
10. المحكوم عليه : محمد إبراهيم حسين العقدة.
11. المبرزات متطابقة مع الواقع ومع بعضها البعض حسب الأصول.



صوره تبين قطعة الأرض رقم 936 موضوع الدعوى وتقع ضمن مشروع اهل الهمة 3 في قرية الكمشة

ثانياً: وصف العقار موضوع الدعوى التنفيذية وصفا شاملاً دقيقاً . . .

1. القطعة رقم 936 حوض 5 المقناة قرية الكمشة لوحة رقم 5 من أراضي محافظة الزرقاء.
2. هي ارض سليخ خالية من الأبنية والإنشاءات والأشجار والمزروعات.
- (1) . العقار موضوع الدعوى يقع ضمن منطقة الكمشة حيث ان هذه المنطقة تم فتح الشوارع حديثاً أي ان المنطقة حديثة العهد وتقع ضمن مشروع بيع الأراضي للإسكان مشروع اهل الهمة 3 الكمشة.
- (2) . قطعة الأرض موضوع الطلب صالحة للبناء والزراعة.
- (3) . شكل الأرض: شكل الأرض موضوع الدعوى غير منتظم وتنحدر انحدار شديد نسبياً من الشرق الى الغرب باتجاه الوادي .
- (4) . يتم الوصول لها بواسطة طريق معبده وتقع على شوارع من الجهة الجنوبية والشرقية والغربية .
- (5) . جميع الخدمات قريبة والشارع المعبد يصل الى القطعة .



صور لقطعة الأرض من الواقع

ثالثاً: تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد وبالنسبة لتقدير قيمتها الإجمالية وما عليها



✓ - تم اعتماد طريقة المقارنة في تقدير قيمة وسعر المتر المربع من الارض موضوع الطلب حيث سيتم تقييم قيمة العقار بطريقة المقارنة مع الاخذ بجميع أسس التقدير من حيث:

* أطلاله جميله

* عرض الشارع امام العقار

* أكثر من شارع

* توفر الخدمات العامة وقربها من المدارس

✓ - تم جمع المعلومات من الموقع عن اسعار بيع قطع الاراضي بنفس الموقع وعلى نفس المنطقة والمجاورة لنفس ظروف القطعة .

✓ - تم مراعاة ان حركة بيع العقارات اخر ثلاث سنوات ضعيفة جدا بالرغم من ان المنطقة حديثة .

✓ - تم الاستئناس بسعر الاساس الصادر عن دائرة الاراضي والقيمة التقديرية

الرقم	النوع	المساحة	سعر المتر المربع
136	للبيع	4143.0	30.0

القيمة التقديرية

• مساحة الارض 4143.0 م² تقريبا .

• سعر المتر المربع حسب نشرة دائرة الاراضي = 30.0 دينار .

• تم جمع المعلومات عن سعر حركة البيع والشراء للأراضي حيث كانت تتراوح من 30 الى 50

دينار حيث تم اخذ المتوسط بالاسعار لسعر المتر المربع حسب حركة البيوعات بالمنطقة ومتوسط

سعر قطع الارض = 32.0 دينار/م² علما .

• تقدر قيمة الارض = $4143.0 \times 32.0 = 132576$ دينار تقدر قيمة الارض بطريقة المقارنة

• قيمة الأرض موضوع الدعوى = 132576 دينار

توزع الحصص لإيجاد حصة المحكوم عليه

قيمة الأرض موضوع الدعوى = 132576 دينار .

مجموع الحصص حسب سند الرهن = 4143 حصة

حصص المحكوم عليه عوني الحايك حسب سند الرهن = 1000.0 حصة .

قيمة الحصة الواحدة = $132576 / 4143 = 32.0$ دينار

قيمة حصص المحكوم عليه محمد إبراهيم العقدة موضوع الدعوى = $32.0 \times 1000.0 = 32000.0$ دينار .

الرقم	اسم الشريك في ملكية الأرض	عدد حصص الشريك	قيمة الحصة الواحدة	قيمة حصص الشريك	ملاحظات
1	محمد إبراهيم حسين العقدة	1000	32.0	32000	شريك بالأرض
2	عاصر خليل فالح عبد القادر	250	32.0	8000	شريك بالأرض
3	ماجدة ثياب مصطفى الرمحى	568	32.0	18176	شريك بالأرض
4	نور نمر احمد أبو حميد	250	32.0	8000	شريك بالأرض
5	نور سعيد سعيد أبو خاص	500	32.0	16000	شريك بالأرض
6	محمد هاني عبد المجيد عوض الله	574	32.0	18368	شريك بالأرض
7	إبراهيم علي محمود أبو ملوح	1001	32.0	32032	شريك بالأرض
*	المجموع	4143		132576.0	

حصة المحكوم عليه محمد إبراهيم حسين العقدة = 32000.0 دينار.

تم الاعتماد في عداد تقرير الخبرة:

- (1) الخبرة العلمية والعملية والخبرات المكتسبة في مجال الهندسة المدنية في المشاريع الإنشائية.
- (2) ملف الدعوى والمبررات وما جاء بها من بيانات خطية وشخصية ضمن ملف الدعوى.
- (3) أسس التقييم والتقدير المعتمدة والمبنية على الأسس العلمية في حساب التكاليف والكميات والأسعار.
- (4) البحث والدراسة من الواقع مباشرة عن قيمة الإيجارات والأسعار على الواقع.
- (5) تطبيق لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية خلال اعداد التقرير وحتى توريده للهيئة الحاكمة حسب الأصول.
- (6) عدم الإفصاح عن محتوى التقرير لأي طرف.
- (7) عدم الاستعانة بأي شخص في اعداد التقرير الا من خلال موافقة خطية من القاضي.
- (8) تقوى الله ومخافته.

وعليه أتقدم إلى محكماتكم الموقرة بالخبرة الفنية بخصوص المهمة الموكلة لي بالدعوى رقم 2025/1132 وأتشرف بان أضعها بين يدي عدالتكم راجيا ان أكون قد وفقنا بتأدية المهمة الموكلة الي وكل ذلك ودون التدخل في البيانات المقدمة وعلى فرض الثبوت وتم مراعاة القواعد والأسس المعتمدة التقدير وفي اعداد تقرير الخبرة حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

الخبير الفني
الخبير المهندس المهني والمقيم العقاري

أحمد عبدالله محمد مقدادي

0788023333/0777498722